

Prüfungsschema § 823 Abs. 1 BGB

Deliktsrecht — deliktische Haftung aus unerlaubter Handlung · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Tatbestand

1. Rechtsgutsverletzung

Verletzung eines der in § 823 I BGB genannten Rechtsgüter: Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum oder ein „sonstiges Recht“ (z. B. eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb, allgemeines Persönlichkeitsrecht).

2. Verletzungshandlung

Handlung oder — bei bestehender Garantenstellung — pflichtwidriges Unterlassen, das die Rechtsgutsverletzung herbeigeführt hat.

3. Haftungsbegründende Kausalität

Ursächlicher Zusammenhang zwischen Handlung und Rechtsgutsverletzung: Äquivalenz (conditio sine qua non), Adäquanz und Schutzzweck der Norm.

II. Rechtswidrigkeit

Bei Verletzung eines der in § 823 I BGB genannten Rechtsgüter grundsätzlich indiziert. Ausnahme: Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes (z. B. Notwehr § 227 BGB, Notstand §§ 228, 904 BGB, wirksame Einwilligung).

III. Verschulden

Vorsatz oder Fahrlässigkeit, § 276 BGB. Zu prüfen ist zusätzlich die Verschuldensfähigkeit nach §§ 827, 828 BGB.

IV. Haftungsausfüllende Kausalität

Ursächlicher Zusammenhang zwischen der Rechtsgutsverletzung und dem konkret eingetretenen Schaden.

V. Schaden

Vermögens- oder Nichtvermögensschaden nach §§ 249 ff. BGB.

VI. Rechtsfolge

Schadensersatz: grundsätzlich Naturalrestitution (§ 249 BGB), bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit Geldersatz (§ 251 BGB). Ein Mitverschulden des Geschädigten ist über § 254 BGB zu berücksichtigen.

Typische Streitstände

Schutzgesetzcharakter bei Unterlassen

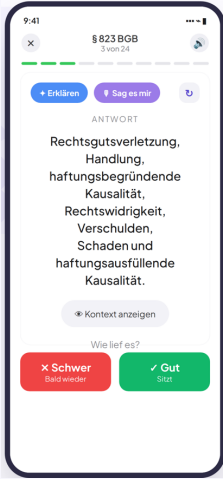
Ob eine Garantenstellung besteht, ist im Rahmen der Verletzungshandlung eigenständig zu prüfen — häufig übersehene Fallstricke bei Ingerenz und Verkehrssicherungspflichten.

Rahmenrecht "Gewerbebetrieb"

Der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb ist nur ein Rahmenrecht: Rechtswidrigkeit ist hier nicht indiziert, sondern über eine Interessen- und Güterabwägung gesondert zu begründen.

Reine Vermögensschäden

§ 823 I BGB schützt nicht das Vermögen als solches — reine Vermögensschäden ohne Verletzung eines benannten Rechtsguts sind über § 823 I BGB grundsätzlich nicht ersatzfähig.



9:41 § 823 BGB 3 von 24

+ Erklären Sag es mir

ANTWORT

Rechtsgutsverletzung,
Handlung,
haftungsbegründende
Kausalität,
Rechtswidrigkeit,
Verschulden,
Schaden und
haftungsausfüllende
Kausalität.

Kontext anzeigen

Wie lief es?

Schwer
Bald wieder

Gut
Sitzt



Und direkt mündlich abgefragt werden

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab. Nur für iPhone/iPad.

In Octa öffnen



Über den QR-Code zur App gelangen

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.